

1509507-33.2021.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... Disse que já foi condenado por roubo e tráfico de drogas. Atualmente trabalha fazendo entregas para a empresa Mercado livre, fazendo transportes de mercadorias. Se não bastasse a confissão do réu, é certo que as provas colhidas autorizam sua condenação.

A testemunha Filipe Tomarevski, policial civil, declarou que no dia dos fatos o réu foi visualizado na rua, tendo ele demonstrado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509507-33.2021.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509507-33.2021.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

TERZO DE JESUS ALBIERE

CONCLUSÃO:

Aos 20 de setembro de 2022, faço os presentes autos conclusos à Exma. Sra. Dra. SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES, MM. Juíza de Direito.

Autos digitais controle JECRIM nº 1682/2021:

Vistos.

TERZO DE JESUS ALBIERE, melhor qualificado nos autos à fls. 07, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06, porque no dia 06 de outubro de 2021, pela manhã, na Avenida Roberto Kennedy, nº 42, bairro Planalto, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, o agente supracitado, guardava e trazia consigo, para consumo pessoal, 01 (uma) trouxinha da substância entorpecente Cannabis Sativa-L, vulgarmente conhecida como MACONHA, pesando aproximadamente 0,9 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e exame químico-toxicológico de fls. 36/38, substância esta entorpecente e causadora de dependência física, química e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo se apurou, no dia, horário e local acima mencionados, policiais civis

encontravam-se em patrulhamento de rotina, instante em que visualizaram o denunciado.

O denunciado, por seu turno, ao perceber a presença dos agentes da lei demonstrou inquietação, comportamento que ensejou sua abordagem.

Feita a abordagem e realizada revista pessoal no increpado, os policiais civis encontraram, em poder do imputado, uma porção de maconha, estupefaciente que o increpado trazia consigo para seu consumo pessoal.

Ato contínuo, o denunciado foi conduzido ao Distrito Policial.

O laudo toxicológico de fls.39/41 apontou que a substância apreendida em poder do denunciado se tratava da droga popularmente conhecida como maconha.

Foram arroladas duas testemunhas pela acusação que instruiu a denúncia com termo circunstanciado de fls.7/9.

Folha de antecedentes acostada às fls.18/26. SGC acostada às fls.29/31.

Não sendo cabível a transação penal (fls. 47, item 02), para foi designada

audiência de instrução e julgamento. O réu foi citado à fls.88, por hora certa.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum pelas partes e realizado o interrogatório do acusado, que compareceu presencialmente em Juízo. Em debates orais, o Ministério Público sustentou pedido de condenação do réu, enquanto a Defesa sustentou pedido de absolvição alegando insuficiência probatória.

Alternativamente, requereu a concessão de benefícios.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva evidencia-se pelo auto de apreensão de fls.10/11 e pelo laudo de exame químico toxicológico de fls.39/41, que atestou que a substância apreendida era maconha.

A autoria, por outro lado, restou comprovada.

Em solo policial, o réu declarou que caminhava pela via quando foi abordado pelos policiais, sendo que em revista pessoal com ele foi encontrada uma trouxinha de maconha, afirmando que a droga era para seu próprio uso (fls.7).

Em Juízo o réu relatou que foi à favela para comprar drogas e quando viu os policiais, dispensou o cigarro, sendo que o restante da droga foi encontrada no seu bolso. Disse que já foi condenado por roubo e tráfico de drogas. Atualmente trabalha fazendo entregas para a empresa Mercado livre, fazendo transportes de mercadorias.

Se não bastasse a confissão do réu, é certo que as provas colhidas autorizam sua condenação.

A testemunha Filipe Tomarevski, policial civil, declarou que no dia dos fatos o réu foi visualizado na rua, tendo ele demonstrado certo nervosismo com a presença policial, o que motivou a abordagem. E ao ser abordado, com ele foi encontrada uma pequena porção de maconha. Nunca tinha visto o réu anteriormente (gravação audiovisual no SAJ).

A testemunha José Antônio dos Santos disse que no dia dos fatos o réu estava em atitude suspeita quando foi abordado e com ele foi encontrada em seu bolso, uma pequena quantidade de maconha. Nunca tinha visto o réu antes (gravação audiovisual no SAJ).

Da análise das provas carreadas aos autos, destaco que o réu confessou que de fato tinha comprado drogas para seu consumo pessoal e que ao visualizar a viatura, dispensou o cigarro de maconha que consumia, sendo que restou uma porção em seu bolso. Ao ser abordado pelos policiais, declarou que era usuário de drogas e que as drogas eram para o seu consumo.

Como se vê, além da confissão do réu, a prova é firme em confirmar que o acusado foi surpreendido pelos policiais civis na posse de drogas para consumo pessoal.

E nem se alegue que os depoimentos de policiais são inválidos e não suficientes, pois não tinham interesse em acusar falsamente qualquer inocente, tendo declarado não conhecer o réu anteriormente aos fatos, tornando-se descabida a eventual alegação de sua parcialidade.

Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64).

Outrossim, acerca do assunto: "Inaceitável e preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (TACRIM/SP, 4º Grupo de Câmaras, Rel. Juiz LUIZ AMBRA, RT 732/632).

Ademais, em amparo à prova oral, o laudo pericial de fls.39/41 confirmou o resultado positivo para maconha, quanto à substância apreendida na ocasião dos fatos em poder do réu, tendo sido apreendida a quantidade de 8,2 gramas.

Torna-se, pois, indubitosa a prática delitiva em apreço perpetrada pelo acusado. Exsurge, assim, de toda a prova colhida que o acusado trazia consigo para consumo pessoal as drogas que acabaram apreendidas, conduta que se amolda à figura típica definida no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão do que há de ser condenado.

Passarei à dosagem da pena à luz do artigo 42 da Lei nº. 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal.

Analisando a certidão de fls.29/31, verifico que o réu possui maus antecedentes e é reincidente. Diante de tais circunstâncias, que lhes são desfavoráveis, inviável a aplicação da pena de advertência ao réu. Aliás, sobre o assunto, a jurisprudência pátria já decidiu: "(...)I - Em se tratando de condenação por crime de uso de entorpecentes (Lei n. 11.343/2006, art. 28), não há previsão legal referente a um patamar mínimo de aplicação da medida de prestação de serviços à comunidade (inciso II), razão pela qual não se pode falar em pena-base, porquanto deve o julgador, lastrado ao caso concreto, fixar, desde logo, o montante que entender coerente com a resposta penal a ser oferecida. Dessa forma, inviável a aplicação de apenas 1 (um) mês da pena restritiva para o réu envolvido em diversos procedimentos penais. (...)” (TJSC Apelação nº. 704951/SC Autos nº. 2008.070495-1 Rel. Des. Salete Silva Sommariva DJe: 12/06/2009).

Assim, considerando a personalidade comprometida do acusado, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do delito, fixo-lhes a pena base em 3 (três) meses de prestação de serviços à comunidade.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea. No entanto, presente também se encontra a circunstância agravante da reincidência e, em havendo concomitância entre a atenuante da confissão e agravante da reincidência, esta há de preponderar sobre a atenuante nos termos do art. 67 do Código Penal, na forma do quanto acertadamente decide o E. Supremo Tribunal Federal: Ementa: "PENAL. DOSIMETRIA. CONCURSO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. ART. 67, CP. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1. A teor do disposto no art. 67 do Penal, a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. 2. Ordem denegada". (HC 96061 / MS - MATO GROSSO DO SUL, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 19/03/2013, Publicação: 03/04/2013, Segunda Turma, Publicação ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 02-04-2013, PUBLIC 03-04-2013).

Ementa: "CONFISSÃO REINCIDÊNCIA COMPENSAÇÃO IMPROPRIEDADE PRECEDENTES. Prepondera sobre a confissão a reincidência, no que esta última revela a necessidade de observar-se apenação substancial, não se colocando no mesmo nível o reincidente e o primário". RHC 135819 / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 29/05/2018, Publicação: 13/06/2018, Primeira Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018).

Dessa forma aumento a pena do réu em 1/6 (um sexto), havendo de ser mais severamente apenado, resultando em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de prestação de serviços à comunidade, em observância ao artigo 28, § 3º, da Lei nº 11.343/06, que torno definitiva ante a ausência de outras causas de aumento ou de diminuição. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar TERZO DE JESUS ALBIERE, RG nº 42.140.762, pela prática do delito definido no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de prestação de serviços à comunidade.

Os serviços serão fixados e fiscalizados pelo Juízo das Execuções Criminais.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia

para início de execução.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas (fls.10). Oficie-se a autoridade policial comunicando a presente decisão.

Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que o réu é assistido pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 20 de setembro de 2022.

SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA